

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3021/2533

นายฉลาด เนินลพ

โจทก์

นางสิน เปี้ยแก้วหรือวิสุทธิภักดี

จำเลย

นางสิน เปี้ยแก้วหรือวิสุทธิภักดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา เชื่อมั่นว่าฎีกาของจำเลยมีความหวังที่จะชนะในชั้นฎีกาอย่างแน่นอน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 20 และเลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดจันทบุรี ห้ามจำเลยและบริวารเข้ารบกวนการครอบครองที่ดินดังกล่าว ส่วนคำขอให้เปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิครอบครองเป็นชื่อโจทก์นั้น ไม่มีกฎหมายให้ทำได้ จึงให้ยกจำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 91,90)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>